

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1747/2536

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
บริษัท เอฟ.เอ็ม.เชอร์วิส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

เมื่อผู้ร้องไม่ได้ปฏิเสธต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับจากวันที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้ นั่นต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของ จำเลยอยู่ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปยังผู้ร้องเป็นการเด็ดขาด ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก ผู้ร้องจึงไม่มี สิทธิที่จะมาร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้ไป ยังผู้ร้องโดยไม่ชอบเพราะผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้จำเลย หรือจำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่า ธรรมเนียมสำหรับหนี้ที่ค้างชำระ อันเป็นการคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้กอง ทรัพย์สินของจำเลยตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปยังผู้ร้อง ซึ่งขัดต่อ มาตรา 119 วรรคแรกดังกล่าว

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของ จำเลยตามจำนวนที่แจ้งไปเป็นการเด็ดขาดจึงขอศาลออกคำสั่งบังคับให้ผู้ร้องชำระ หนี้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้มีการสั่งยกเลิกบังคับและจำหน่ายชื่อผู้ร้องออก จากบัญชีลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่ผู้ร้องมีหนังสือปฏิเสธหนี้ตามเอกสารหมายเลข ค.3 ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2531 จึงเป็นการปฏิเสธหนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 14 วัน นับจากวันที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้เอกสารหมายเลข ค.2 ฎีกาของผู้ร้องในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาต่อไปความว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีไม่ชอบ เนื่องจากไม่ได้วินิจฉัยประเด็นตามอุทธรณ์ของผู้ร้องที่ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องโดยไม่ชอบ ผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้จำเลย และจำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับหนี้ที่ค้างชำระนั้น เห็นว่าจากข้อเท็จจริงดังวินิจฉัยแล้วข้างต้นได้ความว่า ผู้ร้องไม่ได้ปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับจากวันที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้ นั้นต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของจำเลยอยู่ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปยังผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ค.2 เป็นการเด็ดขาด ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะมาร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องโดยไม่ชอบ เพราะผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้จำเลย หรือจำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับหนี้ที่ค้างชำระ อันเป็นการคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้กองทรัพย์สินของจำเลยตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปยังผู้ร้องซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 119 วรรคแรก ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์จึงชอบที่จะไม่วินิจฉัยประเด็นตาม
อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าว ฎีกาของผู้ร้องในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มีวัตถุประสงค์
ให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.)
เป็นไปด้วยความเร่งด่วนจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทวงหนี้ไว้เป็นลำดับ ๆ
โดยเริ่มต้นจาก เมื่อ จ.พ.ท. สอบสวนกิจการทรัพย์สินของผู้ล้มละลายแล้วพบว่าผู้ล้ม
ละลายมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลใดชำระเงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินแล้วก็จะดำเนินการ
ดังนี้ มาตรา 119 วรรคแรก จ.พ.ท. จะแจ้งความเป็นหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้ชำระ
เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สิน พร้อมทั้งแจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธให้แสดงเหตุผล
ประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือแย้ง จ.พ.ท. ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันได้
รับแจ้งความ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ตามจำนวนที่แจ้งไป
เป็นการเด็ดขาด มาตรา 119 วรรคสอง ถ้าบุคคลที่รับแจ้งปฏิเสธนั้นมายัง
จ.พ.ท. ภายในกำหนดเวลา จ.พ.ท. ก็จะสอบสวน หากเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นหนี้

ของผู้ล้มละลายก็จะจำหน่ายชื่อจากบัญชีลูกหนี้ และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ แต่ถ้า จ.พ.ท. สอบสวนแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้ก็จะแจ้งเป็นหนังสือยืนยันไปยังบุคคล นั้น และแจ้งด้วยว่าถ้าจะคัดค้านประการใด ต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลภายใน กำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่ได้รับหนังสือ มาตรา 119 วรรคสาม กรณีที่บุคคลที่ได้รับ แจ้งความยืนยันคำร้องคัดค้านต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลา ศาลก็จะพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้ ก็จะมีคำสั่งบังคับให้บุคคลนั้นชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่ จ.พ.ท. ถ้าศาลเห็นว่าไม่ได้เป็นหนี้ก็จะสั่งจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ มาตรา 119 วรรค สี่ กรณีที่บุคคลที่ได้รับแจ้งความจาก จ.พ.ท.มิได้ปฏิเสธหนี้ต่อ จ.พ.ท. หรือมิได้ยื่น คำร้องคัดค้านต่อศาลกฎหมายถือว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้กองทรัพย์สินของบุคคลล้ม ละลายเป็นการเด็ดขาดตามวรรคแรก จ.พ.ท. ก็จะมีคำขอต่อศาลให้ออกคำสั่งบังคับให้ บุคคลนั้นชำระหนี้ต่อไป ในการที่บุคคลใดจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลได้นั้น ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามบทบัญญัติของกฎหมายเสียก่อน ศาลจึงจะพิจารณา ให้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะเป็นการข้ามขั้นตอนของกฎหมายดังนัยคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1471/2532 วินิจฉัยว่าการที่ผู้ร้องได้ปฏิเสธหนี้ต่อ จ.พ.ท. แล้ว แต่ จ.พ.ท. ยังมีได้แจ้งยืนยันหนี้จำนวนดังกล่าวมายังผู้ร้อง ผู้ร้องหาสิทธิยื่นคำร้อง คัดค้านต่อศาลไม่ เพราะเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาข้ามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องการให้หนี้สินดังกล่าวได้รับการสอบสวนในชั้น จ.พ.ท.ให้เป็นการแน่นอนเสีย ขั้นหนึ่งก่อนที่จะนำคดีมาสู่ศาล และการที่ผู้ร้องยื่นคำปฏิเสธหนี้ต่อศาลชั้นต้นโดย ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 119 นั้น เมื่อผู้ร้องขอถอนคำร้องเพื่อนำไปยื่นตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ศาลก็เพียงแต่ชอบที่ จะอนุญาตให้ถอนคำร้องได้เท่านั้นไม่ชอบที่จะก้าวล่วงไปกำหนดระยะเวลาในการยื่น คำร้องปฏิเสธหนี้ต่อจ.พ.ท. ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่ง ต่างกับกรณีการฟ้องคดีต่อศาลที่ไม่มีเขตอำนาจจึงไม่อาจนำบทบัญญัติในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสาม มาปรับแก้กรณีนี้ได้ (คำ

พิพาทศาลฎีกาที่ 2583/2531) คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ เนื่องจากผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามตาราง 1 ข้อ (1)(ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 179 วรรคท้าย ผู้ร้องจะต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1335/2535) ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ปรากฏว่า ผู้ร้องไม่ได้ปฏิเสธต่อ จ.พ.ท. ภายในกำหนดระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ จึงถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของผู้ล้มละลายอยู่ตามจำนวนที่ จ.พ.ท. แจ้งไป เป็นการเด็ดขาดตามมาตรา 119 วรรคแรกเสียแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคำร้องของผู้ร้องในข้อที่ว่า จ.พ.ท. มีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องโดยไม่ชอบเพราะผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้จำเลย หรือจำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับหนี้ที่ค้างชำระ อันเป็นการคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้กองทรัพย์สินของจำเลยอีก ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2523 วินิจฉัยว่าผู้ร้องมิได้ปฏิเสธหนี้ที่ทวงถามภายในกำหนดถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ตามจำนวนที่ จ.พ.ท. มีหนังสือแจ้งไปเป็นการเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 119 วรรคแรกแล้ว ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องคัดค้านต่อศาลว่าไม่เป็นหนี้ดังกล่าวได้อีก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 777/2535 ผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งความทวงหนี้จาก จ.พ.ท. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 จึงมีหน้าที่ยื่นคำร้องปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด 14 วัน คือภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2532 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องปฏิเสธหนี้วันที่ 28 สิงหาคม 2533 พ้นกำหนด 14 วัน ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 119 จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตามจำนวนที่ จ.พ.ท. แจ้งไปเป็นการเด็ดขาด ข้อปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องที่มีได้หยิบยกขึ้นแสดงเหตุปฏิเสธภายในกำหนด 14 วันดังกล่าวศาลไม่วินิจฉัยให้ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในเรื่องอายุความว่า การที่ จ.พ.ท. แจ้งความเป็นหนังสือไปยังผู้ร้องให้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราช

บัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 119 วรรคแรก เป็นการบังคับตามสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ ซึ่ง จ.พ.ท.มีอำนาจทำได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ถือว่าเป็นการกระทำการอื่นใดอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(5) โดยไม่ต้องรอให้มีการออก หนังสือแจ้งยืนยันหนี้ตามมาตรา 119 วรรคสองเสียก่อน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1871/2534) สิทธิชัยลีลาโสภิต